

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 813/2536 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย จารึก พงศ์อำไพ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 14, มาตรา 179 (1)

จำเลยเป็นข้าราชการตำแหน่งนักสำรวจดิน 6 กรมพัฒนาที่ดินนอกจากมีรายได้ประจำจากเงินเดือนยังประกอบกิจการค้าขายอาหารร่วมกับภรรยา บ้านของจำเลยแม้จะปลูกอยู่ในที่ดินบุคคลอื่นและรถยนต์อยู่ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อแต่ทั้งบ้านและสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อก็เป็นทรัพย์สินของจำเลยซึ่งจำเลยย่อมนำไปแสวงหาประโยชน์ได้เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยมีความประพฤติดีเสียหายในเรื่องการเงินและมีได้เป็นหนี้บุคคลอื่นใดอีก จำเลยจึงอยู่ในฐานะที่สามารถจะขวนขวายหาเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ได้ มิได้เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา ในคดีล้มละลายต้องเสียเพียง 50 บาท ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา 179(1) โจทก์เสียมา 200 บาท จึงต้องคืนส่วนที่เกินให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยเป็นหนี้โจทก์ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอนขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นข้าราชการระดับ 6 สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงมีรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่

มีร้านอาหารที่ซอยรามคำแหง 29 และที่บริเวณอพาร์ทเมนต์ หมู่ที่ 5 แขวง
วังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งมีบ้านเลขที่ 49/25 ปลุกอยู่ในที่ดิน
ของญาติหมู่ที่ 5 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กับมีทรัพย์สิน
อื่นคิดเป็นเงินอีกหลายแสนบาท เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ได้มิได้เป็นบุคคลมีหนี้
สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ เห็นว่า จำเลยเป็นข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งนักสำรวจดิน 6 ได้รับเงินเดือนเดือนละ 13,600 บาทปรากฏตามเอกสาร
หมาย ล.1 และ ล.2 แม้เงินเดือนของจำเลยไม่อาจยึดมาชำระหนี้โจทก์ได้ แต่ก็
ปรากฏว่าจำเลยยังได้ร่วมกับนางสุพิศ พงศ์อำไพ ซึ่งเป็นภรรยาประกอบกิจการขาย
อาหารทั้งที่บ้านและที่ซอยรามคำแหง 29 ตามภาพถ่ายหมาย ล.3มีรายได้สุทธิเดือน
ละ 10,000 บาท มีบ้านพักปรากฏตามเอกสารหมาย ล.6 ถึง ล.8 เป็นของตนเองและมี
รถยนต์ยี่ห้อวอลโว่อีก 1 คันแม้บ้านจะปลุกอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่นและรถยนต์ยัง
อยู่ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อก็ตามก็ได้ความจากคำเบิกความของจำเลยและนางสุพิศ
พยานจำเลยว่า บ้านมีราคา 400,000 บาทเศษ ส่วนรถยนต์ราคา 200,000บาท ซึ่งได้
ผ่อนค่าเช่าซื้อไป 50,000 บาทแล้ว นอกจากนี้จำเลยยังมีค่าเบี้ยเลี้ยงจากการออกไป
ปฏิบัติราชการในต่างจังหวัดอีกวันละ 240 บาท ปีละประมาณ 3 เดือน ที่โจทก์อ้างว่า

จำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกนอกจากทรัพย์สินที่ยึดมา 3 รายการ ตามเอกสารหมาย จ.3 นั้นก็โดยที่โจทก์ทราบในวันที่ทำการยึดทรัพย์สินโดยทราบจากการสอบถามคนในบ้านจำเลยและภรรยาจำเลย ตามที่ปรากฏจากคำเบิกความของนายบริบูรณ์ อรชุนะกะ และนางชิตชนก โชติกเสถียร พยานโจทก์แต่คดีกลับปรากฏจากคำเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านของนายบริบูรณ์พยานโจทก์ว่า ทรัพย์สินอื่นจำเลยจะมีอีกหรือไม่โจทก์ยังสืบหาไม่พบ ดังนี้ เมื่อคดีได้ความจากทางนำสืบของจำเลยว่านอกจากทรัพย์สิน 3 รายการที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไปแล้ว จำเลยยังมีทรัพย์สินอื่นอีกดังข้อวินิจฉัยข้างต้นซึ่งโจทก์มิได้ฎีกาคัดค้านในข้อนี้ จำเลยเป็นข้าราชการตำแหน่งนักสำรวจดิน 6 กรมพัฒนาที่ดิน นอกจากมีรายได้ประจำจากเงินเดือนยังประกอบกิจการค้าขายอาหารร่วมกับภรรยา บ้านของจำเลยแม้จะปลูกอยู่ในที่ดินบุคคลอื่นและรถยนต์อยู่ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อแต่ทั้งบ้านและสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อก็เป็นทรัพย์สินของจำเลยซึ่งจำเลยยอมนำไปแสวงหาประโยชน์ได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยมีความประพฤติดีเสียหายในเรื่องการเงินและมิได้เป็นหนี้บุคคลอื่นใดอีกจำเลยจึงอยู่ในฐานะที่สามารถจะขวนขวายหาเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ได้ที่ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยว่า จำเลยมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดให้โจทก์ได้ มิได้เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่ที่โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามา 200 บาท นั้น เกินอัตราที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 179(1) ไป 150 บาท"

พิพากษายืน

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ